



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36535 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, e vertente
tra

Parte_1

[...], in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Alessandro Porru, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio n. 34;

OPPONENTE

e

Controparte_1 in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Domenico Falato, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Camillo Sabatini 150 G/1;

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento fatture.

CONCLUSIONI

All'udienza del 09/06/2021, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta depositate in atti.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 24/05/19, la *[...]*
Parte_1 (di seguito, anche *Pt_2*) ha evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la *[...]*
Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 6173/2019 (R.G. n. 12829/2019) recante l'ingiunzione di pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 347.340,09, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria ivi liquidate, a titolo di pagamento delle fatture scadute e non pagate, relative ad una serie di servizi, lavori ed attività effettuati dall'odierna opposta in favore della odierna opponente su richiesta di quest'ultima.



A sostegno della spiegata opposizione, la **Pt_2** ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo che i soggetti tenuti al pagamento dell'obbligazione vantata da **Controparte_1** sarebbero, in realtà, i singoli soci della società consortile, atteso che "la **Parte_2** svolge esclusivamente attività interna tra i consorziati", come previsto dall'art. 3 della scrittura privata sottoscritta tra le parti del 23/07/2007, nonché in considerazione del fatto che in data 17 giugno 2017, veniva stipulato tra [...]

Controparte_2 **Controparte_1** **Controparte_3**
Controparte_4 ,
Controparte_5 e **Controparte_6** un accordo transattivo, relativo alla posizione di **Controparte_5** che ha consentito a quest'ultima di incassare direttamente da **CP_7** l'importo relativo a determinate fatture. Detto accordo avrebbe di fatto costituito un malfunzionamento del meccanismo di ribaltamento dei costi, in quanto la **Pt_2** 2007 sarebbe stata indotta a ripartire un risultato di esercizio non corretto, maggiorato dell'importo delle fatture oggetto della scrittura privata, non incassate per € 362.738,99 (oltre IVA).

Nel merito, parte opponente ha contestato il credito vantato dalla **Controparte_1** [...] in considerazione del fatto che le fatture emesse dalla creditrice opposta non costituirebbero prova idonea del credito, essendo suo onere fornire la prova puntuale dello svolgimento della attività svolta.

L'opponente ha pertanto chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio i soci della società consortile e ha concluso chiedendo:

“- In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Società Opponente e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 6173/2019 (RG n. 12829/2019) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, Giudice Dott.ssa Daniela Francavilla, in data 27 marzo 2019 e notificato in data 15 aprile 2019;

. ancora in via preliminare: nel caso in cui non dovesse essere ritenuta la sussistente la carenza di legittimazione passiva, fissare nuova udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c per consentire la chiamata in causa del terzo ex art 106 c.p.c per i motivi sopra esposti nel presente atto;

- Nel merito: accertare e dichiarare non dovuto dalla [...]

Parte_3
[...], l'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto in questa sede, per tutte le ragioni così come esposte ed evidenziate nella parte discorsiva del presente atto e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 6173/2019 (RG n. 12829/2019) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, Giudice Dott.ssa Daniela Francavilla, in data 27 marzo 2019 e notificato in data 15 aprile 2019;

*- In via graduata: accertare e dichiarare l'obbligo del **Parte_4** 75/2018 della [...]*
Controparte_2 con sigla **Controparte_2** ; della **Controparte_8** ,
della **Controparte_4**



limitata, della Controparte_5 e della Controparte_1 a tenere indenne e manlevare, ognuno in ragione della propria quota la Società opponente da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole potesse derivare dalla presente causa, per i motivi addotti nella parte espositiva del presente atto.

- Con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari come per legge”.

Si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando integralmente tutto quanto *ex adverso*, dedotto, eccepito e richiesto nell’atto di citazione in opposizione, poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto, e chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

All’udienza di prima comparizione del 23/01/2020, il Giudice, considerato che allo stato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da CP_9 non appariva presumibilmente fondata, ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, ha rigettato la richiesta di chiamata in causa dei terzi consorziati ed ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando per la eventuale ammissione dei mezzi di prova.

Con la prima memoria istruttoria, parte opponente ha contestato espressamente “l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché i relativi importi richiesti” dalla creditrice opposta.

Con la seconda memoria istruttoria, parte opposta ha eccepito la tardività e, dunque, l’inammissibilità delle contestazioni sul merito dell’esecuzione delle manutenzioni, sollevate per la prima volta con il deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.

In ogni caso, ha chiesto l’ammissione di prova per interpello e prova testimoniale al fine di provare la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto. A tal fine ha anche depositato documentazione attestante la corretta esecuzione dei lavori e le autorizzazioni alla fatturazione.

Parte opponente non ha formulato istanze istruttorie e non ha depositato le note ex art. 183 c. 2 c.p.c., limitandosi, con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c ad opporsi all’ammissione delle prove richieste dall’opposta.

Alla successiva udienza del 17/09/2020, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta in atti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza a trattazione scritta del 09/06/2021, sulle conclusioni in epigrafe indicate, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Innanzitutto è giuridicamente infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dalla società consortile opponente, secondo la quale l’attività svolta dalla Pt_2 [...] avrebbe rilevanza esclusivamente interna (come stabilito dall’art. 3 dei patti parasociali di cui alla scrittura privata del 23 luglio 2007 - doc. n. 2), con la conseguenza che obbligati al pagamento delle fatture emesse dalla società opposta in esecuzione dell’appalto, sarebbero i



singoli soci, attraverso un meccanismo di riaddebito dei costi, come previsto dagli artt. 14 e 15 dei medesimi patti parasociali.

Senonché, al fine di riconoscere la legittimazione passiva dell'opponente è sufficiente rilevare che, nella fattispecie in esame, la **CP_9** è costituita in forma di società consortile a responsabilità limitata, dotata, in quanto tale, di personalità giuridica autonoma e separata rispetto ai soci.

La **CP_9** è dunque un soggetto giuridico autonomo rispetto ai singoli soci. Conseguentemente, lo statuto della società consortile può prevedere clausole che siano coerenti con la funzione consortile, ma non anche quelle che, senza svolgere tale funzione, alterino la struttura del tipo societario prescelto. Ciò comporta che nei confronti della società consortile non trova applicazione l'art. 2615, 2° co. c.c. e delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio sociale.

Va altresì rilevato come nessuna deroga alla struttura del tipo societario prescelto derivi dalle pattuizioni di cui all'art. 3 della scrittura privata del 23.072007, con la quale *“le parti si danno reciprocamente atto del fatto che la Società Consortile a r.l. che andranno a costituire, rappresenta l'organizzazione comune delle stesse, istituita, giusta quanto disposto dagli articoli 2602 e seguenti C.C., allo scopo di dare compiutamente ultimati i lavori di cui alle premesse”*, ovvero quelli della gara pubblica bandita dall' **CP_7** di Roma avente ad oggetto *“l’Affidamento in due Lotti del servizio quinquennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e impianti centralizzati e non centralizzati per la gestione ed il controllo del traffico, di segnaletica luminosa esistenti nel territorio del Comune di Roma”*. Con specifico riferimento alla funzione della società consortile, le parti hanno ribadito che essa fungerà **“da autonomo centro di imputazione di costi, sì da garantire il costante permanere all’indispensabile equilibrio economico e finanziario della gestione”**.

La **CP_9** costituisce quindi un autonomo “centro di imputazione di costi”, con un proprio patrimonio, un proprio capitale sociale ed una propria capacità di effettuare ordini e pagamenti, come attestato dai vari ordini e autorizzazioni alla fatturazione sottoscritti dalla stessa opponente e come attestato dal fatto che essa ha sempre provveduto ad effettuare pagamenti in favore dei propri fornitori anche se soci della consortile.

La rilevanza esclusivamente interna della **CP_9** non si coglie neppure dalle regole di funzionamento previste dagli artt. 14 e 15 dei patti parasociali che, come correttamente indicato dall'opponente, hanno lo scopo di determinare il risultato dell'appalto in capo alla stessa **Parte_2**,

attraverso il ribaltamento integrale dei costi (ex art. 14, comma 2,) e dei ricavi (ex art. 15) di pertinenza delle consorziate, effettive esecutrici dei lavori appaltati, atteso che lo scopo della Società consortile opponente è costituito proprio dall'esecuzione dei lavori di cui all'affidamento in forma integrata dei Lotti 1 e 2 a seguito della gara pubblica, assegnati alle società socie della società consortile, tra le quali l'odierna opposta, [...]

Controparte_1



Dunque, proprio tali regole di funzionamento stanno alla base del diritto della [...] [...]

Controparte_1 di fatturare alla Controparte_9 i corrispettivi delle prestazioni rese in esecuzione dell'affidamento in forma integrata.

In conclusione, non essendo stato dimostrato dalla società consortile opponente che le prestazioni oggetto delle fatture azionate dalla socia opposta avrebbero dovute essere fatturate e pagate direttamente dall'Ente committente, la Parte_2 risulta l'unico soggetto debitore della Controparte_1 con riferimento alle prestazioni assegnate a quest'ultima e dalla stessa eseguite in esecuzione dell'appalto in forma integrata.

La legittimazione passiva dell'odierna opponente non può essere messa in discussione neppure dall'evocato (ma non prodotto in atti) accordo transattivo intercorso in data 17.06.2017 tra i soci della Parte_2, in base al quale la Controparte_5 avrebbe incassato direttamente da CP_7 l'importo di € 362.738,99 (più IVA) relativo a determinate fatture.

Esso, piuttosto, nel confermare la legittimazione passiva della opponente, indica la ragione per la quale la Parte_2, a seguito del mancato incasso del predetto importo, si è trovata priva della provvista necessaria per pagare le fatture emesse dall'odierna opposta.

In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata da parte opponente, va rigettata.

Parimenti infondate sono le contestazioni di merito avanzate dalla Parte_2 in ordine alla inidoneità delle fatture a costituire prova dell'esistenza della pretesa creditoria e alla effettiva esecuzione, da parte della Controparte_1 delle prestazioni, forniture, manutenzioni ordinarie e straordinarie cui esse si riferiscono.

Con riferimento al primo profilo, è noto il principio secondo il quale “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass., sez. III, sent. 5071/09). Difatti, essendo la fattura un “*documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato*” (Cass., 05.08.2011, n. 17050; conf. Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n. 9685 del 2000).

Altresì trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo il quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare



documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. Civ. sez. III 13.06.2006 n. 13651; cfr. Cass., n. 15383 del 28/06/2010; Cass., n. 15832 del 19/07/2011; Cass., n. 299 del 12/01/2016; Cass., Ord. n. 3293 del 12/02/2018).

Nella fattispecie in esame, in applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati, il Tribunale, senza alcuna inversione dell'onere della prova e sulla base di una valutazione complessiva di ciascun elemento acquisito nel corso del giudizio, ritiene che la società creditrice opposta abbia dato piena dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.

A tale riguardo, rilevano non solo il fatto che prima dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione, la **CP_9** non ha avanzato alcuna contestazione nei confronti delle fatture che le sono state trasmesse dalla **Controparte_1** ma soprattutto la circostanza che la creditrice opposta ha versato in atti non solo le fatture azionate, ma anche la documentazione a supporto delle stesse: ovvero gli ordini, i benestare e le autorizzazioni alla fatturazione provenienti dalla stessa debitrice opponente. Documentazione, questa, in alcun modo contestata dall'opponente.

Pertanto, benché le fatture poste a base del decreto ingiuntivo non costituiscano *ex se* prova del credito anche nel giudizio di opposizione, il Tribunale ritiene che la creditrice opposta, mediante la produzione in giudizio della documentazione a supporto delle fatture azionate, abbia fornito la prova documentale della propria pretesa creditoria.

Passando alla contestazione delle prestazioni e alla dedotta necessità che il creditore opposto fornisca la prova dell'esatta esecuzione delle prestazioni fatturate, essa risulta del tutto generica e meramente assertiva, tanto da non configurare una valida eccezione di inadempimento *ex art. 1460 c.c.*, che imporrebbe alla società opposta l'onere di dimostrare il puntuale svolgimento della attività ad essa assegnate.

Difatti, la mera contestazione dell'”*esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché i relativi importi richiesti*” non consente alla creditrice opposta di dimostrare la regolare esecuzione di quelle prestazioni specificamente contestate. A fronte di contestazioni così indeterminate, non si può imporre al creditore opposto l'onere di fornire la prova della puntuale esecuzione di tutte le prestazioni.

In ogni caso, parte opposta ha versato in atti anche documentazione a dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle prestazioni oggetto delle fatture azionate e, anche in questo caso, nessuna specifica contestazione è stata avanzata da parte opponente, che non ha fornito alcun valido elemento di prova in senso contrario.



Deve dunque ritenersi che parte opposta abbia fornito prova documentale della sussistenza e dell'ammontare del credito relativo alle prestazioni oggetto delle fatture azionate in sede monitoria.

In conclusione, essendo infondata, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma Sezione XVII Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione proposta da [...]
 Parte_1 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6173/2019 (R.G. n. 12829/2019);
- 2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 12.678,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 22.10.2021

IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile